

Royaume du Maroc

Ministère de l'Énergie, des Mines et du Développement Durable
Département de l'Énergie et des Mines



المملكة المغربية

وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة
قطاع الطاقة والمعادن

INSTITUT DES MINES DE TOUISSIT

DROIT FONCIER

Option: Génie Topographique

Promotion: 2019/2020

Présenté par: M.ABDELALI.BINDEKDAN

- Le dahir 12 aout 1913 relatif à l'immatriculation foncière
- La loi n° 14-07
- La loi n° 39.08 Le code des droits réels

- Dahir n° 1-11-177 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 14-07 modifiant et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) sur l'immatriculation foncière

L'immatriculation

- Objet et nature de l'immatriculation
- L'immatriculation a pour objet de placer l'immeuble qui y a été soumis sous le régime de la présente loi, sans qu'il puisse y être ultérieurement soustrait . Elle consiste à :
- immatriculer un immeuble suite à une procédure de purge, donnant lieu à l'établissement d'un titre foncier qui annule tous titres et purge tous droits antérieurs qui n'y seraient pas mentionnés ;
- inscrire sur le titre foncier ainsi établi tout acte et fait portant constitution, transmission, modification, reconnaissance ou extinction de droits réels ou charges foncières relatifs à l'immeuble qui en fait l'objet.

- L'immatriculation est facultative. Toutefois, lorsqu'une réquisition d'immatriculation a été déposée, elle ne peut être retirée.
- L'immatriculation est également obligatoire quand elle est ordonnée par les tribunaux compétents au cours d'une procédure de saisie immobilière à l'encontre du saisi.

- La procédure d'immatriculation:

1. Le conservateur de la propriété foncière

- Il est nommé dans le ressort de chaque préfecture ou province un ou plusieurs conservateurs de la propriété foncière.
- Le conservateur de la propriété foncière est chargé de la tenue du registre foncier relatif à la circonscription relevant de sa compétence territoriale et de l'exécution des formalités et des procédures prescrites pour l'immatriculation foncière.

2.La réquisition d'immatriculation:

La réquisition d'immatriculation ne peut être déposée que par ceux désignés ci-après :

- Le propriétaire ;
- Le copropriétaire, sous réserve du droit de chefâa de ses copropriétaires, lorsque ceux-ci se trouvent dans les conditions requises pour l'exercice de ce droit ;
- Le bénéficiaire de droits réels énumérés ci-après :
usufruit, superficie, emphytéose, zina, Houa et surélévation, habous ;
- Le bénéficiaire de servitudes foncières avec le consentement du propriétaire.
- Le tout sous réserve des dispositions relatives à l'immatriculation obligatoire.

- Peut également requérir l'immatriculation le créancier non payé à l'échéance, qui en vertu d'une décision judiciaire obtenue contre son débiteur, entreprend une saisie immobilière.
- Le représentant légal d'un incapable ou d'un mineur a qualité pour déposer une réquisition d'immatriculation en leurs noms, au cas où ceux-ci sont détenteurs de droits qui leur permettraient de la déposer eux mêmes, s'ils n'étaient pas incapables ou mineurs.
- En même temps que sa réquisition d'immatriculation, le requérant dépose les originaux ou les copies certifiées conformes des titres, actes et documents, de nature à faire connaître le droit de propriété et les droits réels existant sur l'immeuble.

- Le conservateur de la propriété foncière peut demander, à la charge du requérant d'immatriculation, la traduction des documents produits par un traducteur assermenté s'ils sont rédigés en langue étrangère.
- Plusieurs propriétaires peuvent convenir de provoquer l'immatriculation simultanée de leurs immeubles si ces derniers sont contigus ou simplement séparés par des portions du domaine public.
- Elles sont ensuite déposées toutes ensemble à la conservation foncière, assorties d'une demande distincte, unique, signée de tous les requérants et tendant à ce que les procédures soient suivies conjointement.

3.Les publications, le bornage et le plan:

- Dans le délai de dix jours du dépôt de la réquisition d'immatriculation, le conservateur de la propriété foncière en dresse un extrait à publier au « Bulletin officiel » et à porter à la connaissance du public par les moyens disponibles.
- Après la publication de l'extrait précité, il dresse dans les deux mois qui suivent la date de publication, un avis contenant la date et l'heure de cette opération.
- L'affichage de l'avis de bornage vingt jours avant la date fixée pour le bornage, au président du tribunal de première instance, au représentant de l'autorité locale et au président du conseil communal, du territoire sur lequel se trouve l'immeuble concerné.

- Le conservateur de la propriété foncière dirige les opérations de bornage dont l'exécution est déléguée à un ingénieur géomètre topographe assermenté du cadastre, inscrit au tableau de l'ordre national des ingénieurs géomètres topographes.
- L'ingénieur géomètre topographe délégué procède au bornage, sous sa responsabilité, en présence du requérant.
- Le bornage est effectué à la date et heure fixées. Pour assurer les conditions favorables au déroulement des opérations de bornage, le Procureur du Roi doit, le cas échéant, mettre à disposition la force publique, à la demande du conservateur de la propriété foncière ou de toute personne ayant intérêt.

- Le conservateur de la propriété foncière convoque personnellement à cette opération soit par un agent de la conservation foncière, soit par la poste, sous pli recommandé, soit par l'intermédiaire de l'autorité locale soit par n'importe quel autre moyen de notification :
 - 1) le requérant d'immatriculation ;
 - 2) les riverains indiqués dans la réquisition d'immatriculation ;
 - 3) les intervenants et les titulaires de droits réels et charges foncières qui se seraient régulièrement révélés.
- Ces convocations contiennent invitation à se présenter en personne ou par mandataire avec procuration régulière, pour assister aux opérations de bornage.

- Il est dressé par l'ingénieur géomètre topographe délégué, un procès-verbal de bornage faisant connaître :
 - 1) La date et heure de l'opération, soit qu'elle ait été effectuée en une seule séance, soit qu'elle en ait exigé plusieurs ;
 - 2) Les prénoms et noms des assistants, leurs qualités, les références des documents attestant leurs identités et leurs adresses ;
 - 3) Les différents incidents de l'opération et les déclarations des parties qui y sont intervenues ;
 - 4) Les constatations de l'enquête et les particularités de l'immeuble (reliefs, fossés, pistes, sentiers, dayas, canaux, toutes dépendances du domaine public, constructions, puits, jardins, plantations, cultures, avec les noms des possesseurs s'il y a lieu, cimetières, marabouts, etc.) ;

- 5) La description, la position, le nombre des bornes et la description des limites et des parties y comprises ;
 - 6) Les pièces produites par les parties ;
 - 7) Les accords des parties réalisés au cours du bornage.
- Ce procès-verbal est signé de l'ingénieur géomètre topographe délégué, de toutes les parties comparantes sinon, mention est faite qu'elles ne peuvent signer ou qu'elles s'y refusent.
 - Audit procès-verbal sont annexés le croquis de bornage et les pièces produites par les parties; inventaire est dressé des annexes.

- le conservateur de la propriété foncière fait publier et afficher , un avis portant que, pendant un délai de deux mois qui part du jour de sa publication au « Bulletin officiel », les oppositions à l'immatriculation seront reçues à la conservation foncière.
- Cet avis est publié dans un délai maximum de quatre mois qui suivent le bornage définitif de la propriété. Il est publié à nouveau, en cas de bornage complémentaire subséquent ayant pour résultat une extension des limites de la propriété.

4. Les oppositions:

- Pendant un délai de deux mois, qui court de la publication au « Bulletin officiel » de l'avis de clôture du bornage, toute personne qui prétend à un droit sur un immeuble en cours d'immatriculation, peut si elle ne l'a déjà fait antérieurement, intervenir en la procédure, par opposition :
 - 1) en cas de contestation sur l'existence ou l'étendue du droit de propriété du requérant d'immatriculation ou sur les limites de l'immeuble ;
 - 2) en cas de prétention sur l'exercice d'un droit réel susceptible d'inscription sur le titre foncier à établir ;
 - 3) en cas de contestation d'un droit publié suivant l'article 84 de la présente loi.

- Le conservateur de la propriété foncière dépose les oppositions présentées dans les conditions citées ci-dessus dans un registre spécial dit « registre des oppositions ».
- Aucune opposition n'est recevable, sauf l'exception prévue par l'article 29, après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de publication au Bulletin officiel de l'avis mentionné dans l'article 23 de la présente loi.
- La décision du conservateur de la propriété foncière de refuser cette opposition n'est pas susceptible de recours judiciaire.

5. L'immatriculation par le conservateur de la propriété foncière et le jugement des oppositions

- Toute réquisition d'immatriculation ou toute opposition à l'immatriculation reconnue par le tribunal abusive, vexatoire ou de mauvaise foi donne lieu, contre celui qui la formée, à une amende au profit de l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie, dont le montant ne peut être inférieur à 10% de la valeur de l'immeuble ou du droit prétendu. Le tout, sans préjudice au droit des parties lésées aux dommages et intérêts.
- La juridiction saisie de la réquisition d'immatriculation est compétente pour prononcer d'office l'amende et statuer, le cas échéant, sur les demandes en dommages et intérêts.

L'immatriculation obligatoire

- L'arrêté ouvrant et délimitant une zone d'immatriculation obligatoire doit être publié au Bulletin officiel et affiché dans les locaux de l'autorité locale, de la commune, du tribunal de première instance et de la conservation foncière.
- La commission d'immatriculation obligatoire est composée du
 - représentant de l'autorité locale, président ;
 - président de la commune concernée ou son représentant
 - conservateur de la propriété foncière concerné ou son représentant ;
 - chef du service du cadastre concerné ou son représentant.

- L'enquête parcellaire et juridique a pour but d'établir des réquisitions d'immatriculation au nom des propriétaires ayant produit les actes et documents prouvant leurs droits.
- Pour les propriétaires qui ne disposent pas de documents ou qui produisent des documents insuffisants, l'autorité locale doit leur établir des attestations administratives de propriété.
- Des réquisitions d'immatriculation sont établies et enrôlées d'office au nom du domaine privé de l'Etat pour les parcelles dont les propriétaires n'ont pu être identifiés lors des travaux d'enquête.
- Pour les parcelles dont les propriétaires sont absents ou récalcitrants, des réquisitions d'immatriculation sont établies et enrôlées d'office en leur nom.

- Les réquisitions d'immatriculation enrôlées avant l'ouverture d'une zone d'immatriculation obligatoire demeurent soumises aux dispositions des textes ayant régi leur enrôlement.
- A partir de la date de publication de l'arrêté d'ouverture d'une zone d'immatriculation obligatoire, aucune demande d'immatriculation ne peut être introduite si ce n'est dans le cadre des dispositions du présent titre.

6. Le titre foncier:

- Chaque immatriculation donne lieu à l'établissement par le conservateur de la propriété foncière, d'un titre foncier qui doit contenir :
 - 1° la description détaillée de l'immeuble avec ses limites, ses tenants et aboutissants, sa nature et sa contenance ;
 - 2° le prénom et le nom du propriétaire, son domicile, son état civil, sa nationalité et, s'il y a lieu, le nom de l'époux et l'indication du régime matrimonial ou tout accord conclu conformément à l'article 49 du code de la famille, et en cas d'indivision, les mêmes indications que ci-dessus pour chaque copropriétaire avec mention de la part de chacun d'eux. Dans le cas où le propriétaire est une personne morale, mentionner sa dénomination, sa forme juridique, son siège social ainsi que le nom de son représentant légal

3° les droits réels immobiliers existant sur l'immeuble.

- Ce titre foncier porte un numéro d'ordre et un nom particulier. Le plan y reste annexé.
- Le propriétaire, à l'exclusion de tous autres, a droit d'obtenir un duplicata du titre foncier et du plan qui y est annexé. Le conservateur de la propriété foncière en certifie l'authenticité en y apposant sa signature et le cachet de la conservation foncière.
- En cas d'indivision, il n'est délivré qu'un seul duplicata au copropriétaire mandaté à cet effet.
- Les autres titulaires de droits réels peuvent obtenir un certificat spécial d'inscription.

- Les effets de l'immatriculation:
- Le titre foncier est définitif et inattaquable ; il forme le point de départ unique des droits réels et des charges foncières existant sur l'immeuble, au moment de l'immatriculation, à l'exclusion de tous autres droits non inscrits.
- La prescription ne peut faire acquérir aucun droit réel sur un immeuble immatriculé à l'encontre du propriétaire inscrit, ni amener la disparition d'aucun des droits réels inscrits sur le titre foncier.
- Aucun recours ne peut être exercé sur l'immeuble à raison d'un droit lésé par suite d'une immatriculation.
- Les intéressés peuvent, mais seulement en cas de dol, exercer une action personnelle en dommages et intérêts contre l'auteur du dol.
- En cas d'insolvabilité de celui-ci, les indemnités sont payées sur le fonds d'assurances institué par l'article 100 de la présente loi.

- Dahir n° 1-11-178 du 22 novembre 2011 portant promulgation de la loi n° 39-08 portant code des droits réels

Bien immeuble

- Les biens sont immeubles par leur nature ou par leur destination.
- Sont immeubles par leur nature les biens immobiliers qui sont stables et fixes dans leur espace et qui ne peuvent ni se déplacer ni être déplacés sans en être affectés ou subir un changement dans leur aspect.
- Sont immeubles par destination tous objets mobiliers que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds ou qu'il y a attachés à perpétuelle demeure.

DROITS REELS IMMOBILIERS

- Le droit réel immobilier est un pouvoir direct conféré par la loi à une personne donnée sur un bien immeuble donné ; le droit réel peut être principal ou accessoire.
- Le droit réel principal est le droit établi en lui-même sans qu'il soit nécessaire de se référer à un autre droit ;

Les droits réels principaux sont :

- Le droit de propriété ;
- Les servitudes et les charges foncières ;
- L'usufruit ;
- La rente viagère ;
- Le droit d'usage ;
- Le droit de superficie ;
- L'emphytéose ;
- Le droit de habous ;
- Le droit de zina ;
- Le droit de haoua ;
- Les droits coutumiers dont l'existence est confirmée avant l'entrée en vigueur des présentes.

- Un droit réel accessoire est un droit qui n'est pas établi par lui-même, mais s'appuie sur l'existence d'un droit personnel et constitue une garantie pour son paiement.
- Les droits réels accessoires sont :
 - Les privilèges ;
 - Le nantissement ;
 - Les hypothèques
- Tout autre droit réel ne peut être créé qu'en vertu d'une loi.
- Toute action visant l'établissement ou la protection d'un droit réel relatif à un bien immeuble constitue une action foncière réelle.
- Toute action visant la possession d'un bien immatriculé ou l'abandon d'un acte portant création ou modification d'un droit réel n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à partir de sa date d'inscription à la conservation foncière à titre subsidiaire.

Le droit de propriété

- Le droit de propriété confère au propriétaire du fonds le pouvoir exclusif de l'utiliser, de l'exploiter et d'en disposer. Seuls la loi ou l'accord le limitent en cela.
- La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous jusqu'à la limite de sa jouissance sauf dispositions légales ou convention contraires.
- Le propriétaire du fonds possède toutes ses servitudes, les fruits ou produits qu'il génère ainsi que ce qui s'y unit ou s'y incorpore par accession.
- le propriétaire du sol détient le droit d'y chasser toute faune qui s'y trouve sous réserve du respect des normes définies par la loi dans l'exercice de ce droit.

Le droit de propriété

- Tout trésor trouvé dans un fonds donné appartient au propriétaire du bien sous réserve d'en verser le cinquième à l'État.
- Le propriétaire d'un fonds jouit de la liberté absolue d'user de son bien, de l'exploiter et d'en disposer dans le cadre de la loi et des règlements en vigueur.
- Si le droit d'un tiers est rattaché à un fonds, le propriétaire de celui-ci ne peut en disposer de manière à porter atteinte au titulaire du droit.
- Tout propriétaire d'un fonds ne peut en user d'une manière portant gravement atteinte à son voisin et tout préjudice grave donnera lieu à réparation.

Le droit de propriété

- Tout propriétaire d'un fonds peut réclamer possession de son bien à l'indu occupant. Il peut également réclamer à celui qui s'y oppose de mettre fin à toute opposition, de même qu'il peut réclamer que soit enlevé tout ce qui est source de perturbation.
- Nul ne peut être privé de sa propriété sauf dans les cas prévus par la loi.
- Nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions énoncées par la loi et moyennant une indemnisation appropriée.

La Copropriété

- Indivision:
- Les copropriétaires peuvent, s'ils sont tous d'accord entre eux partager la chose commune de la manière qu'ils veulent à condition que le partage soit effectué conformément aux lois et aux normes en vigueur.
- En cas de désaccord entre les copropriétaires sur le partage de la chose commune, celui qui veut faire cesser l'état d'indivision doit assigner les autres copropriétaires devant le tribunal qui procédera au partage conformément à la loi.
- Nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision et tout copropriétaire peut demander le partage et toute condition contraire à cela est nulle et non avenue.

La Copropriété

- Indivision:
- Les copropriétaires peuvent convenir par écrit de demeurer dans l'indivision pour une durée déterminée. Une telle convention n'est applicable au copropriétaires ou celui qui lui succède que dans les limites de la durée indiquée.
- Le tribunal peut prononcer – à la demande de l'un des copropriétaires – la résiliation de la convention et procéder à un partage avant même l'expiration de la période convenue s'il existe pour cela une justification légale.

Mur mitoyen

- Le mur séparant deux biens est présumé mitoyen jusqu'à la fin de la ligne de partage jusqu'à preuve du contraire.
- Tout copropriétaire peut utiliser le mur mitoyen selon sa destination ; il peut en particulier ériger à côté du mur mitoyen une construction ou y poser des solives ou des poutres afin de boucher le toit sans préjudice du droit du voisin à condition de ne pas lui faire supporter au-dessus de ses capacités et ce dans le respect des lois et règlements.
- La réparation et la construction du mur mitoyen sont à la charge de tous les copropriétaires, proportionnellement au droit de chacun.

Voie privée en indivision

- La voie privée commune est un bien indivis entre ceux qui ont le droit de l'emprunter et nul ne peut y créer quoi que ce soit, d'utile ou de nuisible sauf avec l'autorisation de ses autres co-indivisaires.
- Dans le cas où l'un des co-indivisaires procède à la fermeture de la porte qui ouvre sur la voie privée commune, cela ne le prive pas de son droit de l'emprunter et il pourra par la suite ainsi que ses successeurs procéder de nouveau à son ouverture.
- Les dépenses nécessaires pour l'entretien et la réhabilitation de la voie privée sont à la charge des co-indivisaires proportionnellement à la part de chacun. En cas de refus de l'un des co-indivisaires de participer à ces dépenses, les autres co-indivisaires peuvent procéder à la réparation de la voie et à l'assigner en justice pour s'acquitter de sa part dans ces dépenses.

Les servitudes et les charges foncières

- Les servitudes:
- Une servitude est un droit réel constitué par une charge imposée sur un fonds pour l'usage ou l'utilité d'un fonds appartenant à un autre propriétaire.
- La servitude dérive soit de la situation naturelle des lieux ou des obligations imposées par la loi, soit des conventions entre les propriétaires.
- Les servitudes sont soumises aux règles établies dans leur titre de constitution ou par la Loi. En l'absence de disposition légale ou de clause contractuelle, elles sont soumises aux coutumes locales en vigueur.

Les servitudes et les charges foncières

- Le propriétaire du fonds dominant a le droit d'entreprendre les travaux nécessaires pour user de son droit et pour le conserver ; il doit exercer ce droit de la manière la moins dommageable pour le fonds servant.
- Si le fonds servant est divisé, la servitude continue à en grever chaque parcelle.

Types de servitudes:

- Droit de puisage:
- Le droit de puisage est un quart d'eau utilisé pour irriguer les terres et les plantations qui s'y trouvent.
- Si la source d'eau est privée, nul ne peut se prévaloir du droit de puisage sauf avec le consentement de son propriétaire.
- Si les titulaires du droit de puisage ne s'accordent pas sur les réparations nécessaires à effectuer sur la source d'eau ou ses sections ou le seau commun, ils peuvent y être contraints, à la demande de l'un d'entre eux, proportionnellement à la superficie de leurs terres qui en bénéficient.
- Le droit de puisage est obligatoirement transféré avec le transfert de propriété du fonds qui en bénéficie.

Types de servitudes:

- Droit de canalisation:
- Le droit de canalisation est le droit de faire passer l'eau d'irrigation provenant d'une source située sur le fonds d'un tiers pour la faire déboucher sur le fonds à irriguer, au moyen de canaux ou de conduites.
- Tout propriétaire d'un fonds souhaitant l'irriguer à partir d'une source dont il peut disposer, peut obtenir le passage des eaux sur les fonds situés entre son fonds et ladite source, moyennant une indemnité appropriée, versée à l'avance sous réserve que le canal et le nécessaire pour en user soient situés à un endroit susceptible de causer le moins de dommages.
- Les propriétaires des fonds ne peuvent empêcher le titulaire dont le droit est établi de faire

Types de servitudes:

- Droit d'écoulement ou d'évacuation :
- Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
- Le propriétaire inférieur ne peut pas élever de digue qui empêche cet écoulement.
- Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
- Tout propriétaire d'un fonds qui souhaite évacuer les eaux en excédent ou les eaux usées a le droit d'obtenir un passage sur le fonds d'autrui, moyennant une indemnisation appropriée versée à l'avance.

Types de servitudes:

- Droit de passage :
- Tout propriétaire d'un fonds qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante pour l'exploitation de sa propriété peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins, moyennant une indemnité appropriée sous réserve d'établir ce passage à un endroit susceptible d'occasionner le moins de dommage au fonds servant.
- S'il y a division d'un fonds et que certains lots se trouvent enclavés et sans issue sur la voie publique, les propriétaires ne peuvent réclamer le passage que pour les lots divisés. En cas de difficulté, les dispositions de l'article précédent seraient applicables.

Types de servitudes:

- Droit de surplomb:
- Il est interdit pour le propriétaire d'un fonds de pratiquer dans un mur collé avec un bien du voisin des fenêtres ou balcons ou toute autre ouverture similaire sans le consentement du propriétaire du fonds voisin.
- Il est interdit d'ouvrir des terrasses, balcons ou autres ouvertures similaires sur la propriété de son voisin s'il n'y a deux mètres de distance. Cette distance est réduite à un mètre seulement si elles sont obliques.
- La distance évoquée est calculée à partir du parement extérieur du mur sur lequel ont été ouvertes les terrasses ou de la ligne extérieure du balcon jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés, en tenant compte des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Extinction des servitudes

- Les droits de servitude s'éteignent pour l'une des causes suivantes :
- Par l'expiration du terme fixé :
- Par la renonciation du propriétaire du fonds dominant à son droit de servitude ;
- Par la réunion du fonds servant et du fonds dominant entre les mains d'un même propriétaire ;
- Lorsque le fonds dominant et le fonds servant se trouvent dans une situation telle que ce droit ne peut plus être exercé ;
- Par la perte totale du fonds dominant et du fonds servant ;
- Par la disparition de l'objet pour lequel le droit a été créé.

Les charges foncières

- Une personne peut obliger son voisin à fixer les limites de leurs fonds contigus, les frais de bornage étant supportés conjointement.